

감사결과 처분요구서

【감사명】 2021년 한국수자원조사기술원 종합감사

【감사항목】 용역계약 및 관리 실태

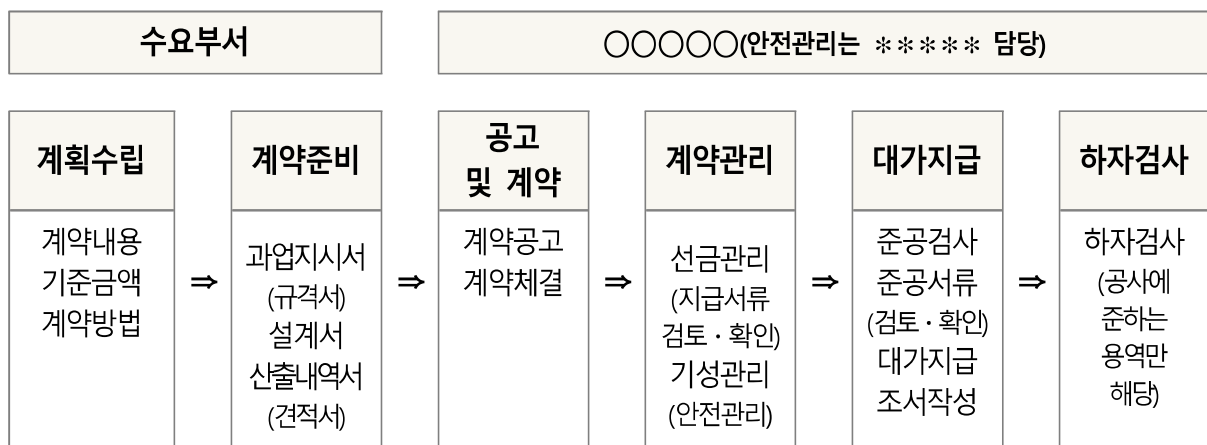
【관련부서】 □□□□□□ ※※※※※

【처분사항】 (행정상조치) 시정, 개선

【내 용】

1. 업무개요

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「업무분장요령」을 통해 각 부서별 업무분장을 명시하고 있으며 용역계약(이하 “용역”이라 한다)에 관한 업무는 [그림 1]의 절차에 따라 ※※※※※ ○○○○○○¹⁾에서 수행하고 있다.



[그림 1] 용역 계약 업무처리 절차

또한 기술원에서는 용역에 관한 업무를 진행하기 위하여 「예산회계규정」에 따라 「계약업무요령」²⁾(이하 “요령”이라 한다)을 제정하여 원활한 용역 업무가

1) (舊)※※※※※ ○○○○○○ → (現)※※※※※ ○○○○○○(조직개편 '21.03.01)

2) 「구매계약요령」은 2021.01.14. 전부개정을 통해 「계약업무요령」으로 변경

수행될 수 있도록 하고 있고 요령에서 따로 정하지 못한 부분은 관행에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 동법 시행령(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다), “기획재정부 계약예규 전문”(이하 “예규”라 한다) 등을 준용하여 용역계약 사무를 처리하도록 하고 있다.

이에 따라 기술원에서 '19년 ~ '20년에 실시한 용역은 총 47건³⁾이며 현황은 [표 1]에 나타낸 바와 같다.

[표 1] '19년 ~ '20년 기술원 용역계약 현황

구 분	금 액 (천원)	용역계약 (건)	계약형태(건)		비 고
			경 쟁	수 의	
2019년	◇◇◇,◇◇◇	24	2	22	수익: 수익, 경쟁→수익
2020년	◇,◇◇◇,◇◇◇	23	5	18	
총 계	◇,◇◇◇,◇◇◇	47	7	40	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”을 통해 재구성(천원단위 이하 절사)

2. 사안별 판단근거 및 문제점

1) 용역계약 구비서류 실태

기술원의 용역 시 구비서류와 관련하여 요령에는 일반적인 계약서류 외 따로 정한 바가 없는 것으로 확인되었다. 이와 관련하여 예규에 따르면 용역 시 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등을 갖추도록 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 용역계약일반조건

제4조(계약문서) ① 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다. (이하 생략)

3) ○○○○○에서 제출된 계약관리대장 46건, ○○○○○에서 제출된 추가 용역 1건 포함 총 47건

또한 수의계약을 실시할 경우 추가 서류와 관련하여 요령에 따로 정한 바가 없는 것으로 확인되나 ○○○○○을 통해 확인된 바에 따르면 요령 제6조 제4항에서 정한 바를 준용하여 “특정사유서”를 첨부하도록 하고 있다.

< 구매계약요령 >

제6조(구매신청) (생략) ④ 특정품을 구매하고자 하는 경우에는 별지 제2호 서식의 특정사유서를 첨부하여 결재를 득한다.

아울러 「국가계약법 시행령」에 따르면 용역 시에는 계약상대로 하여금 계약금액의 100분의 10 이상으로 계약이행보증금을 납부하도록 규정하고 있다.

< 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 >

제50조(계약보증금) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제12조에 따른 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다. (중략)

⑥ 법 제12조제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. (중략)

3. 계약금액이 5천만원이하인 계약을 체결하는 경우 (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 '19년 ~ '20년 실시한 용역 계약서류를 검토한 결과 계약이행보증금 징구 비율은 100분의 10 이상으로 적정하게 처리된 사항이 확인되나 [표 2]에 나타낸 바와 같이 계약서, 산출내역서(견적서), 과업지시서, 특정사유서, 계약보증 관련 자료 등 용역 계약서류 전반에 걸쳐 법령과 규정에서 정한 내용을 갖추고 있지 못하거나 부적절하게 관리된 사실이 있다.

[표 2] '19년 ~ '20년 기술원 용역계약 서류 미비현황

(단위: 건)

구 분	계약서	산출내역서	과업지시서	특정사유서 (수의계약)	계약보증금	비 고
2019년	1	1	1	2	1	
2020년	-	2	1	2	2	
총 계	1	3	2	4	3	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “용역계약 현황 자료”를 통해 재구성

2) 용역계약 준공검사 및 관련자료 작성·관리 실태

용역의 준공과 관련하여 기술원 요령에는 대가를 지급하기 위해서는 “준공 검사조서”를 작성하여 확인하도록 정하고 있다.

< 구매계약요령 >

제32조(대가의 지급) 모든 계약의 대가지급은 계약이 이행되어 검수가 완료된 후 다음 각 호에 정한 서류의 확인에 의거 지출되어야 한다. 다만, 선금을 지급하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 검수조서(물품구매의 경우) <개정 2019.4.1.>
2. 준공검사조서 및 기성고 증명관계서류 (이하 생략)

이와 관련하여 예규에서는 용역 완성 시 계약상대자는 계약담당공무원에게 통보하고 검사를 받도록 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 용역계약일반조건

제20조(검사) ① 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 계약담당공무원에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 용역 현황을 검토한 결과 [표 3]에 나타난 바와 같이 준공검사조서의 작성이 필요한 25건⁴⁾의 용역 중 13건(52.0%)의 용역에서 완성 후 준공검사조서가 작성되지 않았거나 관리되지 않은 사실이 있다.

[표 3] '19년 ~ '20년 기술원 용역계약 준공검사조서 구비 현황

구 분	용 역 (건)	준공검사조서				비 고
		대 상 (건)	작 성 (건)	미작성(or 누락)		
				건	비 율(%)	
2019년	24	6	2	4	66.7	
2020년	23	19	10	9	47.4	
총 계	47	25	12	13	52.0	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “용역계약 현황 자료”를 통해 재구성

4) 정기(월별) 비용지출, 장기계속(미완료) 등 준공검사조서의 작성이 불필요하거나 작성 시기가 도래하지 않은 일부 용역 계약 자료는 검토대상에서 제외

3) 용역계약 대가지급(선금, 기성금, 준공금) 실태

용역의 대가지급과 관련하여 기술원 요령에는 검수가 완료된 후에 대가를 지급하도록 정하고 있으며 대가지급 기준일은 특별히 정하고 있지 않다.

< 구매계약요령 >

제32조(대가의 지급) 모든 계약의 대가지급은 계약이 이행되어 검수가 완료된 후 다음 각 호에 정한 서류의 확인에 의거 지출되어야 한다. (이하 생략)

이와 관련하여 예규에서는 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급하도록 하고 있으며 계약상대자와의 합의하에 5일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 연장할 수 있도록 하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 용역계약일반조건

제22조(대가의 지급) (생략) ② 계약담당공무원은 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다) 이내에 그 대가를 지급(중략)하여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위내에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 용역의 대가지급 현황을 검토한 결과 [표 4]에 나타난 바와 같이 총 11건(35.5%)의 구매에서 대가지급 기준일(5일)을 초과하여 대가를 지급한 사실과 평균 5.1일을 지연 지급한 사실이 있다.

[표 4] '19년 ~ '20년 기술원 용역계약 대가지급 현황

구 분	검토된 용역 (건)	대가의 지급			평 균 지 연 (일)	비 고
		준 수 (건)	미준수			
			건	비 율(%)		
2019년	8	6	2	25.0	4.0	토, 일, 공휴일 제외
2020년	23	14	9	39.1	5.3	
총 계	31	20	11	35.5	5.1	

※ ○○○○○에서 제출된 "계약관리대장"과 "용역계약 현황 자료"를 통해 재구성

4) 용역계약 사후관리 실태

용역⁵⁾계약의 사후관리와 관련하여 기술원 요령에는 특별히 정한 바가 없는 것으로 확인되나 예규에서는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하고 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 최종검사를 실시하여 “하자보수완료확인서”를 계약상대자에게 발급하여야 한다고 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 공사계약일반조건

제35조(하자검사) ① 계약담당공무원은 제33조제1항의 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다.

② 계약담당공무원은 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우에 최종검사에서 발견되는 하자사항은 하자보수 완료확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 검사에 입회하여야 한다. 다만, 계약상대자가 입회를 거부하는 경우에 계약담당공무원은 일방적으로 검사를 할 수 있으며 검사결과에 대하여 계약상대자가 동의한 것으로 간주한다.

④ 계약상대자의 책임과 의무는 제2항에 의한 하자보수완료확인서의 발급일부터 소멸한다.

이에 따라 기술원에서 실시한 용역의 사후관리 사항을 검토한 결과 [표 5]에 나타난 바와 같이 공사로 분류될 수 있는 1건의 용역에서 하자담보책임기간 중 하자검사를 실시하지 아니하여 계약목적물에 대한 결함이나 불안전요소들의 효율적인 유지관리 및 안전사고 예방활동 등이 실시되지 않은 사실이 있다.

[표 5] '19년 ~ '20년 기술원 용역(공사)의 하자담보책임기간

구 분	하자담보책임기간	하자검사(건) /검사조서	보증번호
2020년	2020.10.05. ~ 2021.10.04.	0/미작성	하자보수(이행) 보증서 (제0040031000002020043181○○ 00호)

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “용역계약 현황 자료”를 통해 재구성

5) 공사계약 방식을 준용하여 계약이 실시된 용역 건(“계약관리대장” 참조)

3. 관련자(부서, 팀) 및 감사담당자 의견

1) 관련자(부서, 팀) 의견

용역과 관련한 종합감사 지적사항에 대한 주무부서 의견으로 상기 지적된 사항은 용역을 총괄 관리했던 담당자의 법령과 규정 미숙지에 따른 업무 및 행정처리 미숙이며 관련사항에 대한 조치계획을 수립하고 철저한 관리가 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

아울러 용역의 계약에서부터 사후관리까지 수요부서와 긴밀한 협조체계를 구축하고 주기적인 담당자 교육 및 용역 계약·관리를 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 감사담당자 의견

기술원은 '19년 1월 기타공공기관으로 지정된 이후 '21년 3월 조직개편을 통해 (舊)○○○○○을 (現)○○○○○과 (現)○○○○○으로 분리하고 인원을 보강하여 규정 개정, 계약관련 자료관리 절차 개선, 계약절차 확립 및 강화 등 다양한 노력을 하고 있다.

다만 이러한 노력에도 불구하고 그간 실시된 용역에 대한 문제점들이 잔존하고 있기 때문에 주무부서에서는 그 동안 실시된 용역계약의 미비한 부분을 점검하고 관리되지 못한 계약서류를 취합·관리하는 등 조치가 필요하다.

또한 주무부서에서는 법령과 규정에 정하고 있으나 그간 미이행된 사항에 대한 조치계획을 수립하고 적극 이행할 수 있도록 하여야 한다.

아울러 상기 적시된 하자담보책임기간이 만료되지 않은 '20년 용역 1건에 대해서는 목적물에 하자발생 시 기술원의 추가예산을 투입하지 않고 보수 받을 수 있도록 즉각적인 조치를 하여야 하며 '22년 예산요구(안)에 따르면 기술원은 '22년부터 「기타공공기관 계약사무 운영규정」(기획재정부 제385호, 2018.06.29.) 적용대상임에 따라 용역계약 시 관련 법령과 규정을 반드시 준수할 수 있도록 주의가 필요하다.

4. 조치 요구사항

한국수자원조사기술원장은

【시정요구】 관리되지 못하고 있는 용역계약 서류를 취합·관리하고 진행 중인 용역의 준공검사 및 준공자료 작성·관리 등을 철저히 하시기 바랍니다.

【개선요구】 법령과 규정에서 정한 사항 중 이행하지 못한 사항을 면밀히 검토하여 용역계약 업무처리 절차를 개선하는 등 향후 동 사항에 업무처리와 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.